

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 5354/2531	อัยการ ระยอง	โจทก์
	โจทก์ร่วม	โจทก์
	นาย สม พงษ์ ขวนขวาย	โจทก์
	นาย ดำรง ค์ กลางหาญ	จำเลย

ป.อ. มาตรา 80, มาตรา 288, มาตรา 295

จำเลยใช้ไม้แปรรูปหน้า 3 นิ้ว กว้าง 1 นิ้ว ยาว 1 เมตรเศษตีทำร้ายโจทก์ร่วม ขณะที่โจทก์ร่วมกำลังขับขีรถจักรยานยนต์โจทก์ร่วมเอี้ยวตัวหลบหันไม้ของกลาง ถูกโจทก์ร่วมที่นิ้วก้อยขวากระดุกนิ้วก้อยหักและถูกกระຈกไฟเลี้ยวขวาของรถ จักรยานยนต์แตก บาดแผลของโจทก์ร่วมแพทย์ให้ความเห็นว่าสมควรพักรักษาตัวที่บ้าน 3อาทิตย์ ดังนั้นการที่จำเลยใช้ไม้ตีโจทก์ร่วมเพียงทีเดียวโดยตีในระดับหน้าอก ไม้ที่ใช้ตีก็มีโชอาวุธที่ร้ายแรง บาดแผลก็ไม่ร้ายแรงสาเหตุระหว่างโจทก์ร่วมกับ จำเลยก็มีโชสาเหตุร้ายแรงถึงกับจะต้องฆ่า จึงยังฟังไม่ได้ว่าจำเลยมีเจตนาฆ่าโจทก์ ร่วม

โจทก์ฟ้องว่าจำเลยใช้ไม้ตีโจทก์ร่วมโดยเจตนาฆ่า แต่การกระทำไม่บรรลุผล ขอให้ลงโทษตาม ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 80, 288ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามฟ้อง จำคุก 10 ปี จำเลยอุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 295 จำคุก 1 ปี โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "คดีมีปัญหาจะต้องวินิจฉัยว่า การกระทำของจำเลยเป็น ความผิดฐานพยายามฆ่าผู้เสียหายตามฎีกาโจทก์หรือไม่ข้อเท็จจริงรับฟังเป็นยุติตาม คำวินิจฉัยของศาลล่างทั้งสองว่าจำเลยได้ใช้ไม้แปรรูปหน้า 3 นิ้ว กว้างประมาณ 1 นิ้ว ยาวประมาณ 1 เมตรเศษตีทำร้ายโจทก์ร่วมขณะที่โจทก์ร่วมกำลังขับขี่รถ จักรยานยนต์ โจทก์ร่วมเอี้ยวตัวหลบทัน ไม้ของกลางถูกโจทก์ร่วมที่นิ้วก้อยขวา กระดุกนิ้วก้อยหักและถูกกระຈกไฟเลี้ยวขวารถจักรยานยนต์แตก บาดแผลของ โจทก์ร่วมนั้นแพทย์ให้ความเห็นว่าสมควรพักรักษาตัวที่บ้านเป็นเวลา 3 อาทิตย์ เห็น ว่า การที่จำเลยใช้ไม้ตีโจทก์ร่วมเพียงที่เดียวเท่านั้น โดยตีในระดับหน้าอกผู้เสียหาย สำหรับไม้ที่จำเลยใช้ตีโจทก์ร่วมซึ่งมีขนาด 3 x 1 นิ้วยาวประมาณ 1 เมตร ก็มีใช้ เป็นอาวุธที่ร้ายแรง ส่วนบาดแผลของโจทก์ร่วมก็ไม่ร้ายแรงเพียงแต่กระดุกนิ้วก้อย หัก แพทย์ผู้ตรวจชันสูตรบาดแผลให้ความเห็นว่ารักษาหายภายใน 3 สัปดาห์สาเหตุ ระหว่างโจทก์ร่วมกับจำเลยก็เนื่องมาจากก่อนเกิดเหตุจำเลยวานให้โจทก์ร่วมไปซื้อ สุรา แต่โจทก์ร่วมไม่ไปกลับพูดว่าจำเลยเป็นคนร้ายลักรถจักรยานยนต์ของผู้อื่นและ โจทก์ร่วมกับจำเลยไปชอบพอผู้หญิงคนเดียวกันซึ่งก็มีสาเหตุที่ร้ายแรงถึงกับจะ ต้องฆ่าโจทก์ร่วม ที่โจทก์ฎีกาว่า การที่จำเลยใช้ไม้ดังกล่าวตีโจทก์ร่วมขณะที่ขับขี่ รถจักรยานยนต์ด้วยความเร็วหากตีถูกบริเวณใบหน้าหรือคอเพียงครั้งเดียวก็อาจ ทำให้โจทก์ร่วมถึงแก่ความตายได้นั้นก็เป็นเพียงการคาดหมายของโจทก์เท่านั้น เมื่อ พิจารณาถึงสาเหตุพฤติการณ์แห่งคดี ลักษณะบาดแผลและอาวุธที่ใช้แล้ว ยังฟังไม่ ได้ว่าจำเลยมีเจตนาฆ่าโจทก์ร่วม ที่ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยว่าจำเลยมีความผิดฐาน ทำร้ายร่างกายนั้น ศาลฎีกาเห็นพ้องด้วย"

พิพากษายืน

(มงคล เปาอินทร์-สหัส สิงหวิริยะ-ถาวร ตันตราภรณ์)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ